

□ 별지 제4호 서식

경미형사사건 정상참작 기준표

구분	판단 요소	참작 사유
행위 관련	· 범행의 수단 및 결과	- 신체에 대한 위험성이 거의 없거나 낮을 것
	· 증거의 명백성	- 범법사실에 다툼이 없음
피의자 관련	· 범행동기	- 생계형 범죄 또는 우발적 범죄
	· 반성여부 (개전의 정)	- 절차처리에 우호적 자세 - 피해자나 수사관에 대한 진지한 태도 - 피해를 회복하고자 하는 적극적 노력
	· 범죄경력 (초범)	- 동종 전과*가 없을 것 *같은 죄질이거나 법적성격이 유사 (최근 5년간 집행유예 2회 이상, 벌금형 3회 이상 전과가 없을 것)
	· 신체상, 신분상, 연령상 참작 사유 유무	- 신체상 : 지적장애, 보행장애, 질병자 - 신분상 : 주거 및 신원이 확실한 자 - 연령상 : 만 65세 이상인 자
피해자 관련	· 피해의 정도	- 피해가 없거나 경미한 경우
	· 피해 회복의 유무	- 피해가 회복된 경우 - 피해 회복을 위해 노력하였거나 약속한 경우
	· 피해자와의 합의유무	- 피해자와 합의가 된 경우 - 피해자가 명시적으로 처벌을 원하지 않는 경우
기타	· 그 밖의 정상참작의 부득이한 사유가 있는 자	- 장애인, 기초생활수급자 등 사회적·경제적 보호를 요하는 자 - 피해자에게도 범행의 발생 또는 피해의 확대에 상당한 책임이 있는 경우